RESUMÉ — Životní a existenční minimum

110/2006 Sb.

Zdrojové znění: 1. 10. 2026 do 31. 5. 2028.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Stanoví sociální příjmové hranice a pravidla posuzování osob a příjmů.

Zásady a nosné koncepty: Zákonné minimum, rozlišení společně posuzovaných osob a účelově určené příjmy.

Systematika: Částky minima, posuzované osoby, příjmy a změny částek.

Subjekty a objekty: Jednotlivec, domácnost a orgán rozhodující o navazujícím nároku.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Minimum podle č. 110/2006 Sb. není samo dávkou. Využívají je dávkové předpisy a další normy; nařízení č. 595/2006 Sb. upravuje odlišný výpočet nezabavitelné částky.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1 — Předmět úpravy

(1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální hranici peněžních příjmů (dále jen „příjem“) fyzických osob (dále jen „osoba“) k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a existenční minimum jako minimální hranici příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

§ 2 — Životní minimum jednotlivce

Podle § 1 nařízení vlády č. 436/2022 Sb. činí s účinností od 1. ledna 2023 částka životního minima jednotlivce měsíčně 4 860 Kč.

§ 3 — Pořadí posuzovaných osob, částky jejich životního minima

(1) Pokud je osoba pro účely tohoto zákona posuzována společně s jinými osobami (§ 4), jsou částky životního minima odstupňovány podle pořadí osob.

§ 4 — Společně posuzované osoby

(1) Společně se pro účely tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak, posuzují a) rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, b) manželé nebo partneři podle zvláštního právního předpisu 2a; za partnera se pro účely tohoto zákona považuje také partner, se kterým občan členského státu Evropské unie uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů jiného členského státu Evropské unie, pokud tyto právní předpisy upravují vzájemnou vyživovací povinnost mezi partnery, c) rodiče a 1. nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené, 2. zletilé děti, pokud tyto děti společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s jinými osobami podle písmene b) nebo d), d) jiné osoby, které společně užívají byt, s výjimkou osob, které prokáží, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby3.

§ 5 — Existenční minimum

(1) Částka existenčního minima osoby činí měsíčně 3 130 Kč.

§ 6 — Posuzování příjmů

(1) Pro posouzení toho, zda příjem osoby dosahuje částky životního minima nebo existenčního minima, se porovnává úhrn jejích započitatelných příjmů s částkou životního minima nebo existenčního minima.

§ 7 — Započitatelné příjmy

(3) Za příjem se považují též příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v odstavcích 1 a 2 v částce, v jaké byly vyplaceny, popřípadě po odpočtu výdajů, daní, pojistného a příspěvku uvedených v odstavcích 1 a 2.

Podklad: 110-2006-Sb o zivotnim a existencnim minimu.pdf • 7 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 532 slov resumé včetně úvodu z 3783 slov vyčištěného podkladu (14,06 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.